

1500517-48.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500517-48.2021.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500517-48.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2354833/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22213004 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7483/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2354833 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 7483/21/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 30/12/2021, por volta das 20h25min, na Rua Zilá de Souza Gomes, cruzamento com a Rua Salvador Borges, Jardim Orlando Ometto, nesta cidade, trazia com ele, para fins de tráfico, 46,19 gramas de cocaína (12 microtubos) e 90,94 gramas de maconha (1 porção bruta), sem autorização, quando foi surpreendido e preso em flagrante por Policiais Militares. Ele foi detido em flagrante (fls. 1/2) e, dispensada a realização da audiência de custódia (Comunicado nº 232/2020 da E. Corregedoria-Geral da Justiça), teve a prisão convertida em preventiva, aos 31/12/2021 (fls. 65/71 - Plantão Judiciário), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 93/4).

Regularmente notificado (fls. 142), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 135/41), após o que a denúncia foi recebida, aos 18/03/2022 (fls. 143/5). Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência – ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

A Defesa sustentou a ausência da prática de tráfico e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/4), pelas fotografias das drogas e objetos apreendidos (fls. 20/2 e 31), pelo laudo de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 32/40), e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 113/7 – foram detectadas as substâncias COCAÍNA e THC [Tetrahidrocannabinol]).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimentos ao Juízo, o Policial Militar Thiago afirmou que a equipe estava em patrulhamento pelo Jardim Orlando Ometto, quando avistaram o réu, com vestimenta escura, com uma blusa de frio e, ao avistar a viatura, foi possível ver ele soltar uma sacola branca no chão. Em seguida, o acusado saiu correndo, mas lograram êxito em abordá-lo. Ele resistiu à abordagem. Em um dos bolsos, foi localizado dinheiro e, no outro, cocaína. Voltaram ao local onde ele tinha soltado a sacola branca, no interior da qual havia uma porção bruta de maconha. Próximo à sacola, havia outros 3 eppendorfs. Durante revista pelo carcereiro na delegacia, encontraram mais 5 pinos de cocaína. Os pinos não eram todos da mesma cor. Não havia mais ninguém na rua, nem no local em que o réu soltou a sacola.

Na mesma senda foram os dizeres do policial Osvaldo.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Luis, o qual mencionou que a Polícia Militar apresentou o réu em flagrante. Quando foi encaminhado para área carcerária foi revistá-lo e, sob as vestes dele, encontrou, pelo que se recorda, 5 eppendorfs de cocaína (possuíam 2 cores diferentes). Não se recorda se os eppendorfs que localizou eram semelhantes aos que foram encontrados pela Polícia Militar.

As testemunhas Bruna e Marinalva afirmaram que conhecem o réu há cerca de 05 anos e não têm conhecimento do envolvimento dele com entorpecentes.

Formalmente interrogado, o réu negou os fatos da denúncia. Mencionou que sua mãe mora 02 ruas de distância dos fatos. Disse que foi comprar cocaína e, após tê-lo feito, foi comprar maconha. Porém, apareceu a viatura, e havia muitas pessoas.

Correu, assim como outras pessoas fizeram. Foi abordado posteriormente pela polícia, quando encontraram 4 microtubos. Após ser revistado, a Polícia voltou para o local onde as pessoas correram, e encontraram mais droga, que, contudo, não eram suas. Ainda, escondeu os 5 pinos de cocaína, posteriormente localizados.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, pois a sua versão, já inconsistente de per si (dentre o mais, quis fazer crer que apenas é usuário e estava no local para comprar entorpecente, sendo que as drogas não lhe pertenciam), permaneceu destoante do contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque os Policiais Militares confirmaram a dinâmica apresentada pela denúncia, especialmente o fato de que ele estava em poder de um invólucro e de tê-lo dispensado quando notou a aproximação da viatura, no interior do qual havia microtubos plásticos semelhantes àqueles que estavam no interior dos bolsos e da cueca dele.

Considere-se, então, que a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (12 microtubos plásticos contendo cocaína [2,56 gramas – fls. 22 e 113/7]) e 1 porção de maconha [fls. 21 e 113/7]), a apreensão de dinheiro sem comprovação suficiente de origem lícita (R\$ 10,00 [fls. 20 e 118]) e a dinâmica singular da ocorrência (os Policiais Militares notaram que o réu estava assustado, pois que não parava de

olhar para os lados, bem como que, quando avistou a viatura policial, externou mais nervosismo, dispensou um invólucro branco que segurava em uma das mãos e começou a correr), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo drogas).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação – ressaltando que nem o próprio réu conseguiu sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020). Até porque, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria, nem foi apontada, razão plausível para que incriminassem o réu injustamente [...] (Apelação Crime Nº 70045139300, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 21/03/2012).

Consigne-se, então, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Por outro lado, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a diversidade dos entorpecentes encontrados (maconha e cocaína), estipulando-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, e 571 dias-multa, estes no mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I, 1ª parte – não havendo que se falar também na confissão, porquanto a versão do réu foi parcial e evidentemente tendenciosa, afora ainda o entendimento consolidado pela Súmula 630 do STJ), aplico o decréscimo de 1/6, como o mais proporcional ao tanto e qualidade da atenuante reconhecida, mas sem redução da pena aquém do mínimo legal, a teor do da Súmula 231 do STJ. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presentes os requisitos legais (tudo está a indicar que o réu, que não conta com mais registros criminais definitivos [fls. 45, 50 e 147/8], estava há pouco tempo praticando o tráfico, que, portanto, ainda era bem incipiente [fls. 120]) do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e de 166 dias-multa.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Ademais, dadas as peculiaridades do caso e, assim também, presentes os requisitos legais (CP, art. 44), aplico, como a medida mais adequada ao caso, a substituição da pena privativa de liberdade, somente, por prestação pecuniária (CP, art. 45, § 2º) à entidade com destinação social, no valor de 1 salário mínimo (considerado o já observado sobre a condição econômica do réu), e por prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46).

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 13/4 e 118). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social e por prestação de serviços comunitários, sem prejuízo da multa anteriormente fixada.

Ante a pena fixada, expeça-se, prontamente, alvará de soltura clausulado.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 13/4 e 118) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA